

## Nr. 6 Projekt eines Gesetzes über die Sammlung und Bewahrung von Zeitdokumenten. 12./21. Januar / 8. Februar 1938

Beginn:  
Beginn:

### a.: Gesetzentwurf mit Begründung. 12. Januar 1938

R 2/4950, Bl. 3–5    *Ausfertigung, Umdruck*<sup>1</sup>

Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

#### § 1

- (1) Der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda wird ermächtigt und beauftragt, alle Maßnahmen zu treffen, die zur Sammlung und Bewahrung von Zeitdokumenten erforderlich sind.
- (2) Zeitdokumente sind Schriftstücke, Druckwerke, Filme, Bilder, Lichtbilder, Schallplatten und andere Gegenstände, die für die Beurteilung und Würdigung einer Zeit von Bedeutung sind.

<sup>1</sup> Vorlage des RMVP, mit GesEntw. an RIM, RErzM, RFM und StdF übersandt, unter Einladung zu einer Besprechung ins RMVP am 26. 1., 16.30 Uhr, nachrichtl. auch an alle ORBeh.; R 2/4950, Bl. 2–5; R 43 II/860d, Bl. 2–5 (vgl. APK I 1, Reg. Nr. 12415); R 2/12419, Bl. 274–277; R 2/29814, Bl. 298–301 (vgl. APK I 2, Reg. Nr. 22772), R 5101/23565, unfol.; Abschrift in R 55/1241, Bl. 11–14. – Der Entw. war im RMVP erst am 11. Januar fertiggestellt worden; s. GOEBBELS, Tagebücher I 5, S. 93.  
Zur Vorgeschichte: Mit einer Rede im Festsaal des RMVP am 29. 6. 1937 hatte Goebbels eine „Kommission zur Bewahrung von Zeitdokumenten“ ins Leben gerufen, welche unter Leitung von MR Berndt und mit Beteiligung prominenter Fachvertreter die zentr. Sicherung aller Arten von „Zeitdokumenten“ konzeptionell vorbereiten sollte, gegliedert in sechs Sektionen: Graphische Arbeiten, Schallplatten und Rundfunk, Presse, Lichtbild, Film, Schrifttum. Gründungsakt, Berufung von Mitgliedern und erste Tätigkeit der Sektionen s. R 55/1241, Bl. 33–150; R 55/1242, Bl. 268–309. Ohne die Aufgaben der Kommission gesetzl. klar zu umgrenzen, vindizierte Goebbels damit unausgesprochen die Führung auf dem Gesamtgebiet des Kulturgutschutzes. RIM und RErzM untersagten ihren nachgeordneten Archiven und Bibliotheken deshalb eine offiz. Mitarbeit. Berndt indes begriff das Fehlen rechtl. Vorgaben als Chance, „in Zusammenarbeit mit allen in Frage kommenden Persönlichkeiten die Initiative zu ergreifen und die Kommission zu der bisher fehlenden politischen und organisatorischen Spitze in der gesamten Bewahrung von Zeitdokumenten zu machen“. Die Zuständigkeit des RIM für das Archivwesen, des RErzM für Bibliotheken und Museen sollte formal fortbestehen, alle Archive für Film, Bild und Ton aber dem RMVP unterstellt werden. Da RIM und RErzM „reine Verwaltungsministerien“ seien, die Sicherung von Zeitdokumenten aber der „einheitlichen politischen Führung und Lenkung“ bedürfe, müsse „die Gesamtzuständigkeit und Federführung“ dem RMVP zufallen, welches „unbeschadet der Verwaltung von Archiven, Büchereien und Museen durch die zuständigen Verwaltungsministerien die genannten Institute mit Weisungen und Anordnungen aller Art versieht [...] und auch die nötigen Weisungen organisatorischer Art gibt“. Vorlagen Berndts an Goebbels, 6./13. 10. 1937; R 55/1242, Bl. 246–258, 263–267. Berndt favorisierte für diesen Zweck lediglich einen kurzen Führererlaß mit der Globalermächtigung an den RMVP, „die zur Sammlung und Bewahrung von Zeitdokumenten erforderlichen Maßnahmen zu treffen“, und hatte MR Schmidt-Leonhardt in Goebbels’ Auftrag am 12. 10. 1937 angewiesen, diesen zu entwerfen: „Auf jeden Fall soll die ganze Angelegenheit so geregelt werden, daß Verhandlungen mit anderen Ressorts oder deren Mitzeichnung nicht nötig ist [sic], und der Erlaß so elastisch gefaßt ist, daß man praktisch auf Grund des Erlasses jede Maßnahme treffen kann.“ Ebd. Bl. 234–236.  
Bei Vorlage des erbetenen FÜE am 13. 10. (ergänzt noch um die Entwürfe eines „Gesetzes über die Enteignung und Zwangsleihe von Zeitdokumenten“ und einer „AnO über Pflichtstücke von Zeitdokumenten“) zweifelte Schmidt-Leonhardt jedoch, ob dieser seinen Zweck erfüllen könne: „Denn eine völlige Ausschaltung der beteiligten Ressorts ohne deren vorherige Anhörung kann durch den Erlaß nicht erreicht werden. Staatsrechtlich gibt es eine solche Ermächtigung an sich nicht. Die staatsrechtlichen Willensakte des Führers zerfallen in Gesetze, die der vorherigen Beratung im Kabinett bedürfen, Zuständigkeitsverordnungen, für die ausdrücklich das vorherige Einvernehmen mit den beteiligten Reichsministern vorgesehen ist, und Organisationsakte, deren Inhalt eben nur Organisation (z.B. Schaffung von Behörden wie unsere Reichspropagandaämter, Ernennung von Beamten und dergl.) sein kann, nicht aber eine Ermächtigung außerhalb der Linien der bestehenden Gesetze und Zuständigkeiten.“ R 55/1242, Bl. 231–233, 241–245; R 55/1241, Bl. 15–18. Wohl deshalb hatte man dann den normalen Gesetzesweg eingeschlagen.

(3) Soweit es sich um Vorschriften für Einrichtungen handelt, die anderen Reichsministerien unterstehen, trifft der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda sie im Einvernehmen mit ihnen.

## § 2

Dem Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda wird zur Beratung über Fragen der Sammlung und Bewahrung von Zeitdokumenten der Ausschuß zur Bewahrung von Zeitdokumenten beigegeben. Diesem gehören je ein Vertreter des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda, des Reichsministeriums des Innern und des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung an. Weitere Mitglieder können vom Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda bestellt werden. Der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda bestellt auch den Leiter des Ausschusses.

Berlin, den ...

Der Führer und Reichskanzler  
Der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda  
Der Reichsminister des Innern  
Der Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung  
Der Reichsminister der Finanzen

### *Begründung.*

Der Bewahrung von Zeitdokumenten wurde bisher in Deutschland keine wesentliche Aufmerksamkeit geschenkt, während z. B. in anderen Ländern alle geschichtlichen und kulturgeschichtlich wichtigen Dokumente in musterhafter Weise erfaßt, bewahrt und erhalten werden. Es gibt bisher in Deutschland keine Stelle, die sich um die Bewahrung aller Zeitdokumente grundsätzlich kümmert, und zwar sowohl um die Sichtung und Sammlung als auch um die Erhaltung des geschichtlich und kulturgeschichtlich wichtigen Materials. Die Zuständigkeiten sind vielmehr auf allen Gebieten außerordentlich zersplittert. Es können daher wichtige Maßnahmen schlagkräftig nicht durchgeführt werden, weil dazu sowohl rechtlich wie praktisch keinerlei Voraussetzungen geschaffen sind. Es fehlen insbesondere einheitliche Befehlsstellen für das gesamte Aufgabengebiet.

#### *a) Archive.*

Die Sammlung von zeitdokumentarischem Material in Archiven war bisher dem Zufall überlassen. Schon die Zahl der Archive ist unübersehbar. Es gibt städtische, provinzielle, staatliche Archive und das Reichsarchiv, dazu Archive von Stiftungen, Körperschaften des öffentlichen Rechts und Archive in privater Hand. Allein das dokumentarische Material z. B. über Friedrich den Großen ist schätzungsweise auf mehr als 100 Archive zersplittert, wodurch die Forschung außerordentlich erschwert wird. Wesentliche Zeitdokumente werden in den kleineren Archiven völlig unsachgemäß behandelt und gelagert. Der jährliche Ausfall an zeitdokumentarischem Material von großer geschichtlicher Bedeutung durch unsachgemäße Lagerung und Behandlung beträgt in Deutschland schätzungsweise etwa 5–6000 Dokumente, von denen jährlich etwa 500 als unersetzlicher Verlust betrachtet werden müssen.

#### *b) Büchereien.*

Auch das Büchereiwesen in Deutschland ist so zersplittert, daß jede einheitliche Fürsorge für das dort befindliche Material sehr erschwert wird. So werden z.B. die deutschen Zeitungen des vorigen Jahrhunderts in schätzungsweise 600 verschiedenen Büchereien gesammelt, sind jedoch in kaum einer Bücherei vollständig vorhanden und für Forschung und Bewahrung in keiner Weise gesichert.

c) *Museen.*

Ähnliches gilt für die Museen. Erforderlich ist Sicherstellung der katalogmäßigen Erfassung von Zeitdokumenten und teilweise die Überführung solcher Dokumente aus Museen in andere Institute, sofern dies im Interesse der Erhaltung und der Forschung erforderlich ist.

d) *Sonstige Sammelstellen für Zeitdokumente.*

Während für Druckwerke aller Art entsprechende Einrichtungen zur Sammlung von Zeitdokumenten überall wenigstens vorhanden sind, wenn es auch an einheitlicher Lenkung und Verwaltung und vielfach an neuzeitlichen Einrichtungen fehlt, so sind auf dem Gebiete von Film, Bild und Schallplatte bisher nur Ansätze für eine gewisse Sammlung, jedoch keine für die Durchführung der Aufgabe geeigneten und ausgerüsteten Institute vorhanden. Hier muß völlig neu aufgebaut werden, wenn nicht das so außerordentlich wichtige dokumentarische Material unserer Zeit, wie schon zum Teil geschehen, unwiederbringlich verlorengehen soll. Von dem Bildmaterial aus den ersten 40 Jahren der Photographie sind heute z.B. nur noch kümmerliche Reste vorhanden. Aus der Zeit der deutschen Reichsgründung und der Einigungskriege sind einige wenige Hunderte Photographien erhalten, während Negative fast überhaupt nicht mehr vorhanden sind. Auch die wenigen erhaltenen Photographien sind von der Zerstörung bedroht, wenn sie nicht umphotographiert und so für alle Zukunft erhalten werden. Die Lage ist hier besonders eingriffsbedürftig.

Es muß besonders berücksichtigt werden, daß nur unter Einsatz großer Mittel hier völlig neu die technischen Einrichtungen geschaffen werden können, die zur Erhaltung von Film, Bild und Schallplatte erforderlich sind. Es sei darauf hingewiesen, daß das englische Reich derartige Einrichtungen bereits besitzt und z.B. Italien durch die „Luce“<sup>2</sup> für das Gebiet des Films die entsprechenden Anlagen hat schaffen lassen. Auch die Vereinigten Staaten von Amerika geben für dieses Gebiet jährlich außerordentlich hohe Summen aus.

Das Fehlen einer einheitlichen Befehlsgewalt auf dem Gebiete des Zeitdokumentenwesens und die Unvollständigkeit bei der Sammlung von Zeitdokumenten hat sich bei der Durchführung der meinem Ministerium auf dem Gebiete der geistigen Führung und Aufklärung der Nation zugewiesenen Aufgaben als äußerst nachteilig erwiesen. Es ist notwendig, die zeitgeschichtlichen Dokumente der Gegenwart und, soweit erforderlich, der Vergangenheit in einer gewissen Vollständigkeit zu sammeln und sicherzustellen. Es kann daher auf die von mir vorgeschlagene Regelung nicht länger verzichtet werden.

Für die einzuleitenden Maßnahmen ist zwar schon in erheblichem Umfange vorbereitende Arbeit geleistet worden<sup>3</sup>; es läßt sich aber nicht übersehen, welche Maßnahmen im einzelnen noch nötig werden. Es bedarf daher zur Durchführung des Gesetzes der allgemeinen Ermächtigung für den zuständigen Minister, die in § 1 Abs. 1 des Entwurfs vorgesehen wird. Soweit ich genötigt bin, die notwendigen Maßnahmen auf Einrichtungen zu erstrecken, die der Aufsicht oder Verwaltung anderer Reichsministerien unterstehen, wird das Einvernehmen mit diesen Reichsministerien vorgesehen (§ 1 Abs. 3). Durch § 2 des Entwurfs soll der Ausschuß zur Bewahrung von Zeitdokumenten, den ich zur Vorbereitung und Beratung der neuen Aufgaben ins Leben gerufen habe, auf eine gesetzliche Grundlage gestellt werden. Der Ausschuß hat bereits erhebliche Vorarbeit geleistet, insbesondere sind Verfahren zur Konservierung von Bild- und Schriftwerken ausgearbeitet worden. Die Zusammensetzung dieses Ausschusses sichert die Zusammenarbeit der beteiligten Stellen der Reichsregierung.

<sup>2</sup> Die Gesellschaft Luce, gegr. 1926, produzierte v.a. populärwissenschaftl. Dokumentar- und Lehrfilme sowie die ital. Wochenschau. Jerzy TOEPLITZ, Geschichte des Films, II: 1934–1945, München 1987, S. 1225, 1280.

<sup>3</sup> Gemeint ist die Arbeit der „Kommission zur Bewahrung von Zeitdokumenten“ (o. Anm. 1).

**b.: Stellungnahme des Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung. 21. Januar 1938**

*R 2/4950, Bl. 8 Schnellbrief, Umdruck<sup>4</sup>*

Zum Schreiben vom 12. Januar 1938 – I C 1420/5.1. – betr. Gesetzentwurf über die Sammlung und Bewahrung von Zeitdokumenten.

Der Gedanke, daß der Sammlung und Bewahrung von Zeitdokumenten mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden müsse, als dies vergangene Zeiten getan haben, wird von mir durchaus geteilt. Wenn ich gleichwohl dem von Ihnen vorgeschlagenen Wege nicht zustimmen kann, so geschieht dies aus folgenden Erwägungen:

Zeitdokumente in dem weiten Sinne Ihres Gesetzentwurfs sind im Geschäftsbereich aller Ministerien vorhanden und fallen dort auch weiter laufend an. Sie entstehen überall, wo völkisches Leben pulsiert, und in welchem Bereich wäre das nicht der Fall! Ich halte es deshalb für die Pflicht eines jeden Behördenchefs, ihrer Sammlung und Bewahrung sein besonderes Augenmerk zuzuwenden. Soweit mein Geschäftsbereich in Frage kommt, geschieht dies schon jetzt und es wird bei der von mir in Angriff genommenen Neuausrichtung des Bibliotheks- und Museumswesens in noch stärkerem Maße geschehen. Selbstverständlich sind die zu meinem Geschäftsbereich gehörenden Büchereien und Museen angewiesen, Ihnen bei der Erfüllung der Ihrem Ministerium anvertrauten speziellen Aufgaben der Volksaufklärung und Propaganda jede nur mögliche Unterstützung zu gewähren, und ich bin auch gern bereit, allgemeine Anregungen und Wünsche Ihres Hauses bei der Neuausrichtung weitestgehend mitzuberücksichtigen.

Ich vermag jedoch nicht anzuerkennen, daß die Erfüllung der Ihnen anvertrauten Aufgaben die Schaffung einer „einheitlichen Befehlsgewalt“ in Ihrer Hand auch bezüglich der Einrichtungen anderer Ressorts verlange. Die in der Begründung des Gesetzes besonders genannten Archive, Bibliotheken und Museen verdanken ihr Bestehen nicht allein oder auch nur in erster Linie dem Aufgabenkreise Ihres Hauses. Auch sonst fallen die Zeitdokumente unter den mannigfachsten Gesichtspunkten an. Ihre Bedeutung liegt zunächst auf dem Gebiete völkischen Lebens, auf dem sie entstanden sind, und häufig ist ihr besonderer Wert erst nach geraumem Zeitabstand zu erkennen. Der Gesichtspunkt der Erleichterung propagandistischer Auswertung ist daher für sie kein allgemein gültiges Ordnungsprinzip. Vielmehr gehören sie in erster Linie in die lebendigen Zusammenhänge. Die zu starke Berücksichtigung eines einzelnen und notwendigerweise einseitigen Ordnungs- und Wertungsgrundsatzes würde den sehr verschiedenartigen Einrichtungen selbst Zwang antun und sie in der Erfüllung ihrer übrigen für Volk und Staat wertvollen Aufgaben aufs Schwerste hemmen. Schließlich dürfen auch die verwaltungsrechtlichen Bedenken gegen die von Ihnen vorgeschlagene Regelung nicht unerwähnt bleiben. Nach Wortlaut und Sinn des Entwurfs ist der Anwendungsbereich des Gesetzes fast grenzenlos und soll es die Berechtigung zu Maßnahmen geben, von denen Sie selbst erklären, daß ihr Umfang sich noch gar nicht überblicken lasse. Eine derartige Regelung würde gegen den allgemeinen staatsrechtlichen Grundsatz verstoßen, daß die Befehlsgewalt über die zu einem bestimmten Geschäftsbereich gehörenden Einrichtungen ausschließlich und in jeder Hinsicht dem betreffenden Reichsminister zustehen muß, da dieser ja auch allein dem Führer und Reichskanzler gegenüber die Verantwortung für das ordnungsmäßige Arbeiten seines Ressorts zu tragen hat. Eine Durchbrechung dieses Grundsatzes ließe sich nur dort rechtfertigen, wo wirkliche zwingende Gründe es erheischen, was ich im vorliegenden Falle nicht anzuerkennen vermag. Ein

<sup>4</sup> Adressiert an den RMVP, abschriftl. an RIM, RFM, PrMP und StdF, nachrichtl. an alle ORBeh.; auch in R 43 II/860d, Bl. 6; R 2/29814, Bl. 302; R 2/12419, Bl. 279. – Goebbels quittierte diese Ablehnung: „Rust wird in seinem Brief direkt frech.“ GOEBBELS, Tagebücher I 5, S. 126.

unmittelbares Eingriffsrecht aber von dem in Ihrem Entwurfe vorgesehenen Ausmaße würde zu einer vollkommenen Teilung der Befehlsgewalt und damit notwendigerweise zu einer so weitgehenden Schwächung der Verantwortlichkeit führen, daß sie unter keinen Umständen gutgeheißen werden kann.

Ich bitte deshalb, Ihren Vorschlag zurückzuziehen und statt dessen die von Ihnen zu ergreifenden Maßnahmen auf Ihren Geschäftsbereich zu beschränken, wobei zu erwägen wäre, ob Sie dazu überhaupt noch eines Gesetzes bedürfen. Ich betone noch einmal, daß ich gern bereit bin, bei der Neuausrichtung von Einrichtungen meines Geschäftsbereichs Anregungen und Wünschen Ihres Hauses Rechnung zu tragen.

Da ich aus diesen Erwägungen dem Entwurf im Ganzen meine Zustimmung versagen muß, halte ich eine Einzelerörterung für zwecklos und sehe deshalb davon ab, zu der von Ihnen anberaumten Beratung Vertreter zu entsenden<sup>5</sup>.

In Vertretung  
Zschintzsch

### c.: Vorlage des Ministerialrats Berndt an Reichsminister Goebbels. 8. Februar 1938

R 55/1242, Bl. 220–226<sup>6</sup>

Bericht über die notwendigen Maßnahmen auf dem Gebiet der Zeitdokumente.

Der Entwurf eines Gesetzes über die Sammlung und Bewahrung von Zeitdokumenten hat, wie zu erwarten, bei den meisten Ministerien Widerspruch ausgelöst. Ich habe das vorausgesehen und vorher angekündigt<sup>7</sup>, weil jedes Ministerium eifersüchtig über seinen Aufgabenkreis wacht und Angst hat, irgendeinem Eingriff oder Zugriff des Propagandaministeriums ausgesetzt zu sein. Diese Furcht überwiegt bei weitem die Bedenken wegen des Zustandes auf dem Gebiete der Zeitdokumente.

Das *Auswärtige Amt* hat den Inhalt des Gesetzes gar nicht verstanden, denn es hat ihn nur auf die Akten des Auswärtigen Amtes bezogen<sup>8</sup>. Die Akten aber sind von uns in keinem Entwurf erwähnt worden, weil die Akten aller Behörden automatisch zum Reichsarchiv nach Potsdam gehen und dort absolut sachgemäß behandelt und gelagert werden. Das Gebiet der behördlichen Akten ist also dasjenige, auf dem es die wenigsten Anstände gibt.

Das *Reichserziehungsministerium* hat vom ersten Tage des Bestehens der Kommission an ihr ablehnend gegenübergestanden und das auch sofort betont. Ich habe in früheren Entwürfen darauf hingewiesen, daß es nur eine Möglichkeit gäbe, den Widerstand dieses Ministeriums zu überwinden, indem man ihm – von der Deutschen Bücherei in Leipzig abgesehen – eine erweiterte Zuständigkeit für alle öffentlichen Büchereien gibt und die Durchführung der Maßnahmen in seine Hand legt. Abt. VIII<sup>9</sup> ist jedoch dagegen.

<sup>5</sup> Die für den 26. 1. angesetzte Besprechung (o. Anm. 1) wurde vom RMVP kurzfristig abgesagt; R 2/4950, Bl. 2. RKabR Killy, der ihr ebenfalls beiwohnen wollte, sowie die Vertreter des StdF, RJägerMstr. und GISt. fanden sich vergeblich ein, weil die Absage sie nicht erreicht hatte; R 43 II/860d, Bl. 8.

<sup>6</sup> Am Kopf Stempelaufdruck: „Der Minister hat Kenntnis genommen.“ Mit Anstreichungen durch die Hand Goebbels’.

<sup>7</sup> Dazu kein aktenmäßiger Niederschlag.

<sup>8</sup> Stellungnahme des AA vom 25. 1. 1938 s. R 55/1241, Bl. 10; auch R 43 II/860d, Bl. 10; R 2/4950, Bl. 9. Neurath führte hier aus, unter den genannten „Zeitdokumenten“ kämen für das AA nur Aktenbestände in Betracht, für deren sachgemäße Archivierung gesorgt sei und die dabei, „was bei ihrer meist sekretären Natur erforderlich ist, unter der alleinigen Verfügungsberechtigung des Auswärtigen Amtes“ bleiben müßten. Im übrigen hatte er sich der Ablehnung des RERzM angeschlossen.

<sup>9</sup> Abt. Schrifttum (S) des RMVP unter ORR Karl Heinz Hederich.

Das *Reichsinnenministerium* hat zu meiner großen Überraschung ebenfalls protestiert<sup>10</sup>. Dieser Protest war möglich, weil Staatssekretär Pfundtner, mit dem eine positive Aussprache stattgefunden hat<sup>11</sup>, in den betreffenden Tagen nicht in Berlin war. Im Reichsinnenministerium ist Sachbearbeiter für alle Archivfragen ORR Lichter, ein alter Zentrumsmann, der dem Zentrum bis zur Auflösung angehörte und aus der Zeit des Zentrumsministers Schreiber<sup>12</sup> übriggeblieben ist. Lichter hat sich sofort ablehnend an seinen Abteilungsleiter, den früher viel bekämpften MinDirektor Vollert gewandt, der jedoch heute Parteigenosse ist, und dieser hat seine ablehnende Stellungnahme von Reichsminister Dr. Frick zeichnen lassen. Mit Staatssekretär Pfundtner war eine Einigung dergestalt herbeigeführt, daß eine Zuständigkeit des Reichsinnenministeriums für alle öffentlichen Archive festgelegt werden sollte und die Bestimmungen des s. Zt. gescheiterten Archivschutzgesetzes<sup>13</sup> in das neue Gesetz teilweise mit hineingearbeitet werden sollten.

### *Was soll jetzt geschehen?*

Es gab für die Regelung auf dem Gebiete der Zeitdokumente drei Wege:

– 1.

Den Weg eines Gesetzes, der nicht mehr gangbar ist.

– 2.

Den Weg einer Erweiterung der Verordnung des Führers über die Aufgaben des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda vom 30. Juni 1933<sup>14</sup>. Dazu ist jedoch ebenfalls die Zustimmung der anderen Minister notwendig. Im Gegensatz zum Gesetz bietet dieser Weg den anderen Ministern insofern größere Rechtsgarantien, als nur im Einvernehmen mit ihnen gehandelt werden kann.

– 3.

*Den Weg eines Erlasses des Führers, wie er auf dem Gebiete des Vierjahresplanes beschritten worden ist*<sup>15</sup>. In diesem Fall ist die Zustimmung anderer Ministerien nicht nötig und damit die Möglichkeit gegeben, Maßnahmen da zu treffen, wo es notwendig ist. *Dieser Weg wäre der beste*, und ich kann die Garantie übernehmen, daß es dabei zu erheblichen Schwierigkeiten mit anderen Stellen wohl niemals kommen dürfte, weil in der Praxis nach dem Bestehen eines solchen Erlasses in kameradschaftlicher Zusammenarbeit die nötigen Aufgaben reibungslos durchgeführt werden können, zumal durch die zentrale Mittelbeschaffung den sonst zuständigen Stellen ja geholfen werden soll.

### *Keine Einschränkung des Aufgabenbereichs der Kommission.*

Es ist nun die Frage aufgeworfen worden, ob der Herr Minister *nur auf dem seiner eigenen Zuständigkeit unterstehenden Gebiete Maßnahmen treffen und im übrigen auf eine grundsätzliche Sicherung der Zeitdokumente verzichten soll*.

Von einem solchen Verzicht würde ich dringend abraten.

<sup>10</sup> Stellungnahme des RIM vom 25. 1. 1938 s. R 43 II/860d, Bl. 7; R 2/4950, Bl. 11. Frick widersprach „vom Standpunkt des zu meinem Ressort gehörenden Archivwesens“ der vom RMVP begehrten Regelung, welche auch organisatorisch eine Entwicklung anbahne, „die meines Erachtens der sinn- und planvollen Gestaltung dieser Dinge abträglich sein würde“. – Im RKiM, dem der GesEntw. nur z. K. zugegangen war, befand der Kabinettsreferent ORR Urlacher die Form eines bloßen Rahmengesetzes für keineswegs ausreichend. MDgt. Stahn votierte, wertvolle historische Urkunden müßten entspr. ihrem Entstehungszusammenhang an Ort und Stelle verbleiben: „Eine Einsargung in irgendeinem Zentralinstitut wäre schädlich.“ Besonders scharf kritisierte MR Schlüter den GesEntw. als unannehmbar, da er „überhaupt *keinerlei* rechtliche Ordnung“ biete und dem RMVP eine „in jeder Hinsicht *grenzenlos*“ Machtfülle gewähre: „Mit der Gesetzgebungskunst hat er vollends nichts zu tun.“ R 5101/23565, unfol. Der Entwurf einer Stellungnahme des RFM, welche sich der Ablehnung der übrigen Ressorts angeschlossen hätte, wurde nicht abgesandt; R 2/4950, Bl. 6f.

<sup>11</sup> Zeitpunkt und nähere Umstände nicht ersichtlich.

<sup>12</sup> Einen der Zentrumsparthei angehörenden Reichsminister dieses Namens gab es während der Weimarer Republik nicht. Gemeint sein dürfte Prälat Georg Schreiber (1882–1963), MdR 1920–1933, einer der profiliertesten Kulturpolitiker des Zentrums.

<sup>13</sup> S. näher Dok. Nr. 28.

<sup>14</sup> RGBl. I S. 449; s. ARH I/1, Nrr. 138 Anm. 5, 196.

<sup>15</sup> Hitlers VO zur Durchführung des Vierjahresplanes vom 18. 10. 1936 (RGBl. I S. 887); s. ARH III, Nr. 157 Anm. 3. – Dieser Abs. von Goebbels am Rand mit Doppelstrich in grün hervorgehoben.

Der Herr Minister ist zuständig für:

- 1.

Film,

- 2.

Schallplatte,

- 3.

Fotografie, soweit es sich um Pressebilder handelt.

Auf den Gebieten

- a)

Zeitungen und Zeitschriften,

- b)

Urkunden und Bücher,

- c)

Plakate und graphische Arbeiten

besitzt der Herr Minister eine eigene Zuständigkeit nicht bzw. nur insoweit, als Zeitdokumente dieser Art in seinem eigenen Ministerium und den unterstellten Organisationen vorhanden sind. Das ist jedoch nur in geringem Maße der Fall. Die Sammlungen von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften, Plakaten, graphischen Arbeiten und zum großen Teil von Lichtbildern sowie Urkunden befinden sich sämtlich, in ganz Deutschland verstreut, in Archiven, Büchereien und Instituten verschiedenster Art, u.a. auch in Museen.

#### *Zeitliche Beschränkung der Sammlung.*

Es wurde ferner die Frage angeschnitten, *ob man etwa die Sammlung zur Bewahrung von Zeitdokumenten auf das Material beschränken soll, das seit 1933 anfällt*, und durch Aufrufe den Versuch machen soll, derartiges Material in noch zu schaffenden und der Zuständigkeit des Ministeriums unterstehenden Instituten zusammenzufassen. Dadurch würde eine neue Sammlung neben den vorhandenen entstehen, dem Hauptarchiv der Partei und dem Reichsarchiv, die sich der Sammlung der Zeitdokumente seit 1933 besonders annehmen, ein unnötiger Konkurrent erwachsen und für das gesamte Gebiet eine Verteuerung entstehen, die nicht zu vertreten ist. Es kommt hinzu, daß für die nächsten 20 Jahre die Zeitdokumente, die seit 1933 anfallen, noch nicht vom Verfall bedroht sind, und daß es sich hier zunächst um Sammlung und nicht um Bewahrung handeln würde. Unersetzliche Zeitdokumente aus den früheren Jahrzehnten und Jahrhunderten sind in großem Umfange vom Verfall bedroht und müssen als kultur- und zeitgeschichtliche Dokumente unbedingt erhalten werden. Dazu gehören die Filme der ersten Jahrzehnte, das gesamte Bildmaterial aus dem vorigen Jahrhundert und der Zeit bis zum Weltkriege. Die Zahl der Zeitungsbände aus den früheren Jahrhunderten und den ersten beiden Jahrzehnten unseres Jahrhunderts ist, weil eine systematische Sammlung von Zeitungen niemals stattgefunden hat, schon jetzt gering.

#### *Beschaffung der Mittel.*

Die Erhaltung von Zeitdokumenten aller dieser Arten, gleichviel zu wessen Zuständigkeit sie gehören, erfordert erhebliche *finanzielle Mittel*. Die Hergabe dieser Mittel durch das Reich ist nur dann gerechtfertigt, wenn sie zentral bewirtschaftet und nach der Dringlichkeit und Wichtigkeit der einzelnen Vorhaben vergeben werden. Auch jetzt werden hier und da einmal kleinere Summen für irgendwelche Konservierungszwecke beantragt und bewilligt. Es kann ohne Übertreibung gesagt werden, daß diese Mittel zum großen Teil unzweckmäßig verwandt werden. Ich darf weiter darauf hinweisen, daß wohl nur das Reichsarchiv systematische Forschungen auf dem Gebiete der Dokumentenkonservierung getrieben hat und eine Auswertung der Erfahrungen der verschiedensten Institutionen noch niemals stattfand. Die Auswertung ist erst durch die Kommission zur Bewahrung

von Zeitdokumenten erstmalig vorgenommen worden. Mit einer zweckmäßigen Konservierung von Film, Bild und Schallplatte hatte man sich überhaupt kaum beschäftigt. Die Arbeiten auf diesen Gebieten wurden erst durch die Kommission in Gang gebracht.

### *Zusammenfassung:*

Aus den Darlegungen ergibt sich, daß umfassende Maßnahmen auf dem Gebiete der Bewahrung von Zeitdokumenten unbedingt notwendig sind und Ressorteiifersüchteleien und Ressortenge dabei unbedingt überwunden werden müssen. Es gibt nur eine Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen: Die Herbeiführung eines Erlasses des Führers<sup>16</sup>.

Berndt

---

<sup>16</sup> Entw. eines solchen FÜE, bestehend aus einem einzigen Satz analog § 1 (1) des GesEntw. (o. Anm. 4), legte Berndt mit einer weiteren Aufzeichnung am 15. 2. 1938 vor; R 55/1242, Bl. 212–219. Am 30. 4. notierte Goebbels: „Frage Zeitdokumente nochmals geprüft. Wir kommen da nicht weiter. Der Führer muß doch einen Erlaß herausgeben.“ GOEBBELS, Tagebücher I 5, S. 280. Ein FÜE erging indes nicht. Bei den Haushaltsverhandlungen für 1938 bewilligte der RFM für die Zeitdokumenten-Kommission (die nach eigenem Bekunden Berndts seit Herbst 1937 nicht mehr getagt hatte) statt der beantragten 1,5 Mio nur 400 000 RM, obschon Goebbels das Interesse Hitlers für ihre Arbeit betonte. Die Mittel flossen auf Initiative Berndts in die Errichtung eines Reichsbild- und eines Reichsschallarchivs; ebd. Bl. 184–203; R 2/4950, Bl. 13–32; vgl. GOEBBELS, Tagebücher I 5, S. 168, 206, 217. Am 7. 12. 1938 meldete er die Arbeitsaufnahme durch beide Archive und schlug gleichzeitig Goebbels vor, die Kommission in die Reichsleitung der NSDAP zu integrieren, zwecks Abwehr konkurrierender Bestrebungen des RL Bouhler, der die Gründung einer „Prüfungskommission für Archivwesen und Zeitdokumente“ betrieb; R 55/1242, Bl. 179–183; vgl. APK I 2, Reg. Nr. 23468. Die Anregung blieb folgenlos, ebenso Berndts Vorschlag vom 20. 2. 1939 auf Errichtung einer „Stiftung für die Bewahrung von Zeitdokumenten“ zus. mit dem RIM, wodurch er die Blockade seitens der anderen Ressorts aufzubrechen hoffte. Die Neubaupläne für ein Bild- und ein Schallarchiv ließen sich vor Kriegsbeginn nicht mehr realisieren, und noch im Herbst 1939 erlahmten deren Aktivitäten durch Personaleinziehungen und Mittelstreichung vollends; R 55/1242, Bl. 53–178. Ein letzter Versuch Berndts, nach dem ersten verlustreichen Luftangriff auf Lübeck mittels einer „Führerinformation“ die „Schaffung einer Zentralstelle auf dem Gebiete von Kultur- und Zeitdokumenten“ zu propagieren, verpuffte im Apr. 1942; ebd. Bl. 12–20.



## **Zitierhinweis**

Nr. 6 Projekt eines Gesetzes über die Sammlung und Bewahrung von Zeitdokumenten. 12./21. Januar / 8. Februar 1938a. Gesetzentwurf mit Begründung. 12. Januar 1938b. Stellungnahme des Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung. 21. Januar 1938c. Vorlage des Ministerialrats Berndt an Reichsminister Goebbels. 8. Februar 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d006>